

1500442-46.2021.8.26.0424

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Comarca: Pariqueira-Açu

Foro: Foro de Pariqueira-Açu

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... elementos indicativos da prática de tráfico.

Os policiais civis ouvidos como testemunhas declararam em juízo que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado foi encontrada uma muda de maconha que o réu confirmou ter cultivado para consumo pessoal. O acusado, ao ser interrogado em juízo, alegou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pariqueira-Açu

Foro de Pariqueira-Açu

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Fernando Costa, 215, Pariqueira-Açu-SP - cep 11930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500442-46.2021.8.26.0424 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500442-46.2021.8.26.0424

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3078300/2021 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 20396490 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 20396491 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 20396492 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 20396493 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 20396494 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 20396495 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 20467308 - DEL.POL.PARIQUERA ACU

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

JONATHAN CORDEIRO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Visto.

Relatório dispensado (art. 81, §3º, da Lei 9.099/95).

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/06. Consta na denúncia que Jonathan, no dia 25 de agosto de 2021, por volta de 07h15min, na Rua Luís Lobo, 172, Vila São João, nesta cidade e Comarca, semeava e cultivava planta destinada à preparação de pequena quantidade de maconha para seu consumo pessoal.

A materialidade e autoria do crime estão consubstanciadas no auto de exibição e apreensão de fls. 06, auto de constatação preliminar de fls. 04, laudo toxicológico

da droga de fls. 24/26, bem como pela prova oral colhida durante a instrução. A prova produzida comprovou que o réu possuía droga para uso próprio, não existindo elementos indicativos da prática de tráfico.

Os policiais civis ouvidos como testemunhas declararam em juízo que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado foi encontrada uma muda de maconha que o réu confirmou ter cultivado para consumo pessoal. O acusado, ao ser interrogado em juízo, alegou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e que realmente possuía a planta maconha para consumo pessoal.

Assim, nos termos do art. 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias que envolveram a apreensão do réu e a substância com ele encontrada e, ainda, verificando-se que, em momento algum, o réu foi visto praticando qualquer ato de comercialização da droga, verifica-se a prática do crime de uso de entorpecente.

Cabe ressaltar que a posse de drogas para consumo pessoal é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância. Neste sentido manifestou-se o STJ no RHC(34466/DF).

Reconhecida a autoria, passo a dosar a pena para o crime previsto no art. 28, Lei 11.343/06. Verifico que o réu é primário e não possui outras passagens por posse de droga. Por conseguinte, a advertência é a pena mais adequada ao caso.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar John Alan Pupo à pena de advertência, na forma do art. 28, da Lei 11.343/06, devendo no mandado de intimação constar os termos admoestação.

Transitada esta sentença em julgado: 1) comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. 2) Expeça-se e comunique-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Pariquera-Acu, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA